圭塘街道“11·25”道路交通事故调查报告

2024年11月25日4时57分许，在长沙市雨花区香樟路东三路口以西10米处路段发生一起轻型货车与环卫工人碰撞，造成环卫工人经医院抢救无效死亡的道路交通事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律、法规的规定，2025年1月7日长沙市雨花区人民政府成立了由区应急管理局牵头的圭塘街道“11·25”道路交通事故调查组，区应急局局长任组长，区交通运输局、区公安分局、区交警大队、区总工会、圭塘街道为成员单位，同时邀请区纪委监委参与调查，并邀请长沙县人民政府派员参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、技术鉴定等方式，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故的性质，查清了事故有关方存在的问题和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的问题，提出了防范和整改措施建议。

现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2024年11月25日4时57分许，谭勇驾驶湘A51U9T轻型厢式货车沿长沙市雨花区香樟路东三路口以西10米人行横道处路段由西往东行驶时，恰遇环卫人员刘自然在此清扫作业，谭勇所驾车辆左前部与刘自然碰撞，造成车辆受损，刘自然受伤后经医院抢救无效于当日死亡的交通事故。

（二）肇事驾驶员基本情况

谭勇：男，1993年3月26日出生，31岁，汉族。

户籍所在地：xxxxxxxxxxxxxxxxx。

现住址：xxxxxxxxxxxxxxxxx。

居民身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxx。

驾驶证档案编号：430101765009。

准驾车型：C1，驾驶湘A51U9T轻型厢式货车。

驾驶证状态：正常。

初次领证：2013年11月26日，有效期至2029年11月26日。

近三年事故情况：无。

（三）死者基本情况

刘自然：女，1972年6月10日出生，52岁，汉族，系雨花区市容环境卫生维护中心圭塘环卫所员工。

户籍所在地：xxxxxxxxxxxxxxxxx。

居民身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxx。

（四）车辆情况

湘A51U9T轻型厢式货车,白色，车辆实际使用人：湖南润明供应链管理服务有限公司，车辆使用性质:货运，厂牌型号:豪曼牌，初次登记日期:2022年12月27日，有效期止:2024年12月31日，保险情况:中国人民财产保险股份有限公司(保单号:PDZA202343060000179113)，交强险合法有效，三责100万。

（五）事发道路情况

雨花区香樟路东三路口以西10米处路段，下坡路段，道路单向4条机动车道+1条非机动车道+1条人行道，路段中央设置了中央隔离护栏，路段标志标线完善。机动车道限速50公里/小时，路面施划有道路中心线、车道分界线、车道边缘线。

（六）事发天气情况

事发当日天气阴雨，路面潮湿，视线一般。

（七）肇事车辆轨迹情况

谭勇驾驶湘A51U9T轻型厢式货车11月24日23:07分经过长沙县东十二路与竹园路口，23:17分经过芙蓉区驶入人民路的东湖路口至东四路口路段东方国际石材城南门，23:29分驶入雨花区雨花大道与劳动路口，23:35分经雨花区劳动路与古曲路口，23:41分经雨花区航空路与树木岭路口，11月25日凌晨00:08分经雨花区圭塘路与雅塘冲路口，

00:36分经雨花区香樟路与圭塘路口，1:25分经雨花区万家丽与木莲路口，1:54分经雨花区圭塘路与长塘路口，2:13 分经雨花区莲湖路与圭塘路口，2:24分经雨花区洞井路与木莲路口，2:55分经雨花区湘府路与卉园路口，3:07分经雨花区湘府路与高升路，3:48分行驶至天心区万芙路与迎新路口，4:04分经天心区万芙路与新韶路口，4:10分进入雨花辖区到达中意一路德思勤附近一个路边摊吃宵夜(约20分钟)，4:44分经雨花区韶山路与井湾子路口，4:56分经雨花区香樟路与香莲路口，4:57分经雨花区香樟路东三路口以西10米处路段时发生交通事故。

（八）死者轨迹情况

2024年11月24日17时30分，刘自然正常下班，步行回到xxxxxxxxxxxxxxxx房家中，家中距离工作岗位大约400米，步行大概5-8分钟。次日凌晨4时45分刘自然在工作群里回复工作信息，4时56分到事故发生点位进行清扫作业，4时57分发生交通事故。

（九）现场勘查情况

现场痕迹:湘A51U9T轻型厢式货车(以下称A车)车头朝东南车尾朝西北停于香樟路东三路口人行横道线上。A车右前轮距基准线(非机动车道与机动车道间分隔实线为基准线)2.7米，右后轮距基准线5.0米。A车右前轮距基准点(香樟东路103号路灯杆为基准点)7.7米，A车右后轮距基准点

4.2 米。

（十）现场照片





二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报情况

2024年11月25日4时57分许，谭勇驾驶湘A51U9T轻型厢式货车沿长沙市雨花区圭塘街道香樟路由西往东行驶至东三路口以西10米处路段时，恰遇环卫人员刘自然在此处作业，以致车辆左前部与刘自然发生碰撞，造成刘自然受伤经医院抢救无效于当日死亡的交通事故。事故发生后，谭勇于当日4时57分许打电话报告122和120，随后报告了湖南润明供应链管理服务有限公司法定代表人张文桢，张文桢赶赴现场处置，120确认刘自然受伤严重，将受伤的刘自然送往湖南省中医附一医院抢救。

事故发生后，雨花交警大队分控中心接警后积极联动湖南省中医附一医院急救部门，保障抢救路线畅通，并将现场情况汇报给值班领导，雨花交警大队当即启动警医联动方案，伤者送往湖南省中医附一医院。雨花交警大队122中队民警于当日5时25分赶至现场进行处置，并进行现场防护和对相关人员进行调查。6时25分许，现场处置完毕，交通恢复正常，当日10时10分刘自然经抢救无效被宣告死亡。

(二)事故善后处置情况

刘自然被宣告死亡后，经长沙市雨花区雨花亭街道人民调解委员会驻雨花区交警大队调解室调解，死者家属同湖南润明供应链管理服务有限公司法定代表人张文桢及肇事司机谭勇签订赔偿协议，至此事故善后处置完毕。

(三)事故应急处置评估

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速，现场处置得当，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、道路交通事故证据

（一）事故车辆鉴定情况

湘湖大司鉴[2024]痕(交)鉴字第676号司法鉴定意见书(湖南大学司法鉴定中心)证实:

1、湘A51U9T轻型厢式货车制动系、转向系、照明及信号装置均未发现异常。

2、湘A51U9T轻型厢式货车左前部与人体发生过碰撞。

3、湘A51U9T轻型厢式货车在事发时的行驶速度介于34.61km/h至38.07m/h之间。

（二）尸体鉴定情况

1、湘湖大司鉴[2024]病鉴字第324号司法鉴定意见书(湖南大学司法鉴定中心)证实:被鉴定人刘自然符合交通事故致颈部损伤血肿压迫气管致呼吸衰竭死亡。

2、湖南中医药大学第一附属医院出具的居民死亡医学证明(推断)书:证明了刘自然的死亡。

（三）驾驶员饮酒鉴定情况

长公物鉴(理化)字[2024]5827号理化检验报告(长沙市公安局物证鉴定所)证实:经检验，谭勇血液中未检出乙醇。

（四）道路交通事故认定书结论

《长沙市公安局交通警察支队雨花交通警察大队道路交通事故认定书》（第4301111202400001 35号）：

谭勇驾驶机动车上路疏忽观察、未注意安全行驶，是引发该起交通事故的原因之一。

刘自然在道路上作业时未在作业区设置有效安全警示标志，是引发该起交通事故的原因之一。

谭勇驾驶机动车上路疏忽观察、未注意安全行驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定。

刘自然在道路上作业时未在作业区设置有效安全警示标志，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第三十五条第一款：“道路养护施工单位在道路上进行养护、维修时，应当按照规定设置规范的安全警示标志和安全防护设施。道路养护施工作业车辆、机械应当安装示警灯，喷涂明显的标志图案，作业时应当开启示警灯和危险报警闪光灯。对未中断交通的施工作业道路，公安机关交通管理部门应当加强交通安全监督检查。发生交通阻塞时，及时做好分流、疏导，维护交通秩序。”之规定。

根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条“公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”

之规定认定:

1、谭勇在此事故中承担同等责任;

2、刘自然在此事故中承担同等责任。

四、相关企业、部门调查情况

（一）涉事企业

湖南润明供应链管理服务有限公司，统一社会信用代码为91430121MA4RJLDA46，类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人为张文桢，注册资本贰佰万元整，营业期限为长期。公司成立于2020年7月30日，注册地位于湖南省长沙县湘龙街道京珠高速西、潇湘路北、蟠龙路南湖南金鹰机电大市场四区13栋109、110。经营范围包括供应链管理与服务；普通货物道路运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；运输货物打包服务；装卸搬运（砂石除外）；装卸服务（砂石除外）；道路货物运输代理；国际货物运输代理；国内货运代理；货物仓储（不含危化品和监控品）；互联网信息技术咨询；物联网技术服务；信息技术咨询服务；物流信息服务；企业管理服务；广告制作服务；广告发布服务；物联网技术咨询；普通货运咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

湖南润明供应链管理服务有限公司《道路运输经营许可证》（湘交运管许可长字430121206724号）于2021年6月22日取得，有效期至2025年6月21日，经营范围包括道路普通

货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜设备）。

湖南润明供应链管理服务有限公司法定代表人张文桢，男，汉族，1990年10月19日出生，身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxx，2022年2月25日通过道路运输企业主要负责人安全考核，有效期至2025年2月25日，证明编号：B01202243909649。

经查，湖南润明供应链管理服务有限公司法定代表人张文桢于2024年10月份招聘谭勇为湘A51U9T轻型厢式货车的驾驶员从事货物运输工作，双方未签订劳动合同。湖南润明供应链管理服务有限公司安全生产主体责任履行不到位，未按规定对新进员工开展入职安全生产教育培训考核，没有告知新进员工安全风险隐患。公司法定代表人张文桢履职不到位，未有效组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患。

（二）长沙市雨花区市容环境卫生维护中心

长沙市雨花区市容环境卫生维护中心，统一社会信用代码12430111006150210X，机构类型为事业单位，负责人为易恒良，开办资金10627万元整，营业期限为2024年4月2日至2029年4月1日。注册地位于长沙市井塘村，业务范围包括城市环境卫生设施建设、运营与维护。死者刘自然为长沙市雨花区市容环境卫生维护中心圭塘环卫所员工，2022年7月份入职，负责清扫香樟路的体院路至中南小区东区前面的斑

马线路段，包含隔离栏、快车道、辅道、人行道、绿化带、树洞及垃圾桶的清扫、清洗。

经查，长沙市雨花区市容环境卫生维护中心安全生产主体责任履行不到位，未及时发现并消除安全风险隐患，未对员工进行有效督导。

（三）雨花交警大队八中队

事故发生辖区中队为雨花交警大队八中队，事故发生后，调查组调取了2024年以来中队关于事发路段安全生产大检查，开展隐患排查整治等有关资料，并对相关人员进行了调查询问。八中队明确专人负责道路隐患排查，设立了台账；开展了道路违法整治，当日值班交警对事发路段进行了检查巡查，交通信号灯正常、道路标示线清晰，路面畅通。事故发生后，雨花交警大队八中队值勤民警快速处置，执法规范。经调查，没有发现违法违规问题。

（四）圭塘街道办事处

该起事故发生地为圭塘街道辖区，调查组查阅街道交通安全文件方案、道路交通安全工作会议记录、农交安APP工作、交通安全宣传工作、“戴帽工程”工作、精准宣教工作、道路交通安全隐患排查工作等台账资料，并进行了调查询问。经调查，圭塘街道落实了道路交通安全宣传、隐患排查等相关工作，工作台账较清晰。

（五）长沙县交通运输局

调查组通过查阅长沙县交通运输局安全文件方案、道路交通安全工作会议记录、交通安全宣传工作台账、易伤害人群精准宣教、道路交通安全隐患排查等工作资料。经调查，长沙县交通运输局定期部署道路交通安全工作，开展了道路交通安全整治。

五、事故原因分析

（一）直接原因

谭勇驾车未确保安全行驶，刘自然占道作业未设立警示标志。

（二）间接原因

1、湖南润明供应链管理服务有限公司安全生产主体责任履行不到位，未按规定对新进员工开展入职安全生产教育培训考核，没有告知新进员工安全风险隐患。

2、长沙市雨花区市容环境卫生维护中心安全生产主体责任履行不到位，未及时发现并消除安全风险隐患，未对员工进行有效督导。

3、湖南润明供应链管理服务有限公司法定代表人张文桢履职不到位，未有效组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患。

六、事故涉及有关方面的主要责任

（一）有关企业

湖南润明供应链管理服务有限公司与肇事司机谭勇未签订劳动合同，未有效履行安全生产工作职责，安全培训教育不落实，未按照国家规定有效开展安全生产教育和培训，对新进员工的入职安全生产教育培训未按规定进行考核。

（二）有关部门单位

长沙市雨花区市容环境卫生维护中心未对员工工作情况进行有效督导，未及时督促员工严格按标准着装、做好防护措施。

七、事故责任认定及处理建议

经调查认定，圭塘街道“11.25”道路交通事故是一起一般生产经营性道路交通事故。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律及规定，建议对圭塘街道“11·25”道路交通事故有关责任单位和人员作如下处理:

（一）建议免除责任追究的人员

刘自然，鉴于其在事故中死亡，建议免除对其责任的处罚追究。

（二）建议给予处理的单位

1、湖南润明供应链管理服务有限公司，是该起事故的责任单位，建议雨花区应急管理局依据《中华人民共和国安全

生产法》第一百一十四条第一款第一项[1]的规定予以行政处罚。

2、建议责成长沙市雨花区市容环境卫生维护中心向雨花区人民政府作出深刻检查并切实加强整改。

（三）建议给予处理的人员

1、谭勇，系湘A51U9T轻型厢式货车驾驶员，发生交通事故造成1人死亡，负事故同等责任，建议长沙市公安局交警支队雨花交通警察大队依法对其进行处理。

2、张文桢，湖南润明供应链管理服务有限公司法定代表人，建议雨花区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[2]的规定予以行政处罚。

3、董国庆，圭塘环卫所所长，建议长沙市雨花区市容环境卫生维护中心对其进行谈话提醒。

八、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，切实践行生命至上、安全发展理念，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下防范和整改措

[1]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

施建议:

(一)加强宣传教育。各街镇(园区)、行业主管部门在发生交通亡人事故的发生地、人员居住地、死者工作单位、涉货企业召开警示教育会，坚持以“身边事警醒身边人”。针对两易人群和特定作业人员(环卫、园林、市政等道路施工维护人员)等易受伤害群体，组织开展交通安全“知危险、会避险”主题教育，充分发动基层党员干部，对易受伤害人群和特定工作人员开展线上和线下的交通安全精准宣传，对难以宣传到位的人员开展“敲门”行动，入户教育。通过宣讲典型事故案例，提高从业人员交通安全意识，杜绝违规操作，严防群死群伤事故。

(二)规范货运车辆管理。全面贯彻落实安全生产企业主体责任制，建立健全安全生产各项规章制度，进一步推进企业安全管理机制落到实处。加大对涉及货运的中、小、微型企业的交通安全源头管控，尽量做到让交通安全管控在中、小、微型企业全覆盖。

(三)加强监督管理。部分环卫清扫作业工人年龄偏大，工作压力大、危险性较高，现有相关法律法规及地方规定未能明确环卫工人作业时的交通参与性质，区市容环境卫生维护中心要出台环卫工人操作规范，加强对各业务部门监督检查人员的业务指导。要对违规违纪人员依法处理，提高用人单

位安全违法行为成本，倒逼用人单位落实安全生产主体责任。

（四）提高安全意识。行业主管部门和街镇要采取警示约谈、经济处罚、停产停业等手段，下大力气转变货运企业主要负责人、管理人员和驾驶员重效益、轻安全的意识，实现要我安全，到我要安全的教育目的。

（五）落实主体责任。涉货运输企业要建立健全安全管理制度，建立全员岗位责任，将落实安全制度纳入工作业绩考核。要加强隐患排查治理，确保运输车辆性能完好，驾驶员驾驶行为文明。要加强道路运输安全教育培训力度，提高专项教育培训频次，适时开展警示教育，落实班前会制度，做到班前会必讲安全注意事项，强调安全操作规程。要确保安全生产经费的提取和使用，保证车辆GPS的正常使用，安装360度可视设备解决动态管理盲区隐患。

圭塘街道“11·25”道路交通事故调查组

2025年5月